Le risque et le contrat MRH

Obligations · découverte · pièces principales · garanties · tarification

Qui doit s'assurer ?

Qualité	RC	Logement	Base
Locataire, colocataire	✔	✔	loi du 6/07/1989, art. 7 g
Copropriétaire (occupant ou non)	✔	—	loi du 10/07/1965, art. 9-1 (ALUR)
Usufruitier	✔	✔	
Propriétaire d'une maison, nu-propriétaire	—	—	pas d'obligation

Le locataire justifie de son assurance à la remise des clés puis chaque année. À défaut, après un mois de mise en demeure, le bailleur peut souscrire pour lui (prime majorée de 10 % au plus).

Découvrir le risque

- Qualité du souscripteur
- **Capital mobilier** et objets de valeur
- Superficie, dépendances
- **Pièces principales**
- Inhabitation, résidence secondaire
- Véranda, cheminée, matériel professionnel

Aucune pièce à la souscription : tout repose sur la déclaration.

Les pièces principales

Comptent
salon, séjour, salle à manger, chambres, bureau, véranda

Ne comptent pas
entrée, cuisine, salle de bains, toilettes, cave, garage, grenier non aménagé

Exemple de conditions générales : **8 à 40 m²** ; au-delà de 40 m², la pièce compte pour **deux**.

Garanties et options

Incluses dans la MRH	Options fréquentes
Responsabilité civile, défense recours	Vol, vandalisme
Dégâts des eaux, incendie	Dommages électriques, bris de glace
CatNat, cat. techno, force de la nature	Protection juridique, assistance, villégiature

La qualité de l'assuré change la couverture

Locataire
Ce qui se passe **à l'intérieur** : après une tempête, les dégâts du grenier, pas la toiture.

Propriétaire non occupant
Ce qui se passe **à l'extérieur** : la toiture, pas les biens du locataire.

Propriétaire occupant
Les deux : le téléviseur volé et la porte fracturée.

La tarification

1. **Prime pure**
   fréquence × coût moyen
2. **Prime de référence**
   + chargement + frais
3. **Prime nette**
   × indice FFB N / N-1
4. **Prime totale**
   + frais accessoires + taxes

Pas de bonus-malus en habitation : la prime suit l'**indice FFB** (coût de la construction). **Taxes 2026** : part incendie 30 % · autres garanties 9 % · contribution attentats 6,50 € (**8,50 € au 01/01/2027**) · surprime CatNat **20 %** de la prime dommages.

La vie du contrat et le sinistre

Règles légales · catastrophes naturelles · dégât des eaux · IRSI et CIDE-COP

La vie du contrat MRH

- **Aggravation** à déclarer sous 15 jours : pièces supplémentaires, objets de valeur, logement vide, activité à domicile, location saisonnière.
- **Sous-déclaration** sans mauvaise foi : indemnité réduite au prorata des primes (L113-9).
- **Déménagement** : transfert par avenant, ou résiliation dans les 3 mois (L113-16).
- **Loi Hamon** après 1 an : locataire → le nouvel assureur s'en charge ; propriétaire → l'assuré lui-même.
- **Vente du logement** : l'assurance passe à l'acquéreur (L121-10).

Catastrophes naturelles

30 j	380 €	1 520 €
après l'arrêté au JO	franchise légale	sécheresse

Garantie incluse d'office (L125-1). Provision sous 2 mois, indemnité sous 3 mois après l'état estimatif.

Sinistre	Pièce
Dégât des eaux	constat amiable DDE
Vol, vandalisme	dépôt de plainte (2 j ouvrés)
Incendie, bris de glace, dommages électriques, RC	écrit circonstancié

Le dégât des eaux, étape par étape

1. **Sécuriser** — couper l'électricité, protéger les biens
2. **Stopper la fuite** — voisin, gardien, syndic
3. **Constater** — constat DDE signé par les parties, photos
4. **Déclarer** — 5 jours ouvrés minimum
5. **Expertiser** — selon la tranche IRSI
6. **Indemniser** — franchise déduite

IRSI, CIDE-COP ou droit commun ?

Tranche 1 · ≤ 1 600 € HT	Tranche 2 · 1 600 à 5 000 € HT	> 5 000 € HT

IRSI (depuis le 1er juin 2018) : dégâts des eaux et incendie, même immeuble ou immeubles mitoyens, par local sinistré.

Assureur gestionnaire : celui de l'**occupant du local sinistré** (local vide : propriétaire, à défaut copropriété).

Tranche 1 : expertise non systématique, indemnisation **sans recours**.

Tranche 2 : **expertise unique** pour le compte de tous, indemnisation, puis **recours** selon le barème.

Au-delà de 5 000 € HT : en copropriété, **CIDE-COP** — mobilier et embellissements par la MRH de chaque occupant, immobilier et parties communes par l'assurance de l'immeuble. Sinon : **droit commun**.

S'entraîner en ligne

Adresse : thle2.github.io/MAD_Auto_Habitation/exercices suivie du nom de l'exercice — liens cliquables dans le PDF.

Pièces principales
/hab-pieces-principales

Tarification MRH
/hab-tarif-mrh

Constat dégât des eaux
/hab-constat-dde

Simulateur IRSI
/hab-irsi